

จึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกข้อตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบตามข้อตกลงโครงการในฐานะที่นาง อ. ผู้อำนวยการโรงเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าทำข้อตกลงโครงการดังกล่าว

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้นาง อ. จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ก็มีใช้ผู้แทนและมีใช้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯ บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเป็นผู้แทนโรงเรียน เมื่อการจัดทำข้อตกลงโครงการดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ต้องกระทำโดยผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น เนื่องจากมาตรา ๗๐ วรรคสอง^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้ความประสงค์ของนิติบุคคลแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล ดังนั้น นาง อ. จึงไม่มีอำนาจและหน้าที่กระทำการดังกล่าว และโดยที่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายหรือเห็นชอบหรือให้ความยินยอมแก่นาง อ. เข้าทำข้อตกลงโครงการพิพาทกับผู้ฟ้องคดี การที่นาง อ. เข้าทำข้อตกลงโครงการโดยมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย ข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง อ. โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำของนาง อ. ในฐานะส่วนตัวที่มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะตัวแทนของนาง อ. เข้าทำข้อตกลงโครงการกับผู้ฟ้องคดีเอง ข้อตกลงโครงการพิพาทจึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้สัตยาบันในการจัดทำข้อตกลงโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๓^{๓๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๒,๒๕๓,๗๕๑.๒๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๖๒)

^{๓๔-๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๐ นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะกำหนดไว้

ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล

มาตรา ๘๒๓ ถ้าตัวแทนกระทำการอันใดอันหนึ่งโดยปราศจากอำนาจที่ดี หรือทำนอกทำเหนือขอบอำนาจที่ดี ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันตัวการ เว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันแก่การนั้น

ถ้าตัวการไม่ให้สัตยาบัน ท่านว่าตัวแทนต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นได้รู้ถือว่าตนทำการโดยปราศจากอำนาจ หรือทำนอกเหนือขอบอำนาจ



๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

- การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ตามโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน มูลค่างานหรือเหื่องานที่ผู้รับจ้างทำให้แก่หน่วยงานทางปกครองย่อมต้องคำนวณจากวัสดุ ค่าแรงงาน รวมทั้งค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร ค่าภาษี ซึ่งได้จัดทำในรูป Factor F อันเป็นมูลค่างานตามความเป็นจริง ดังนั้น เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม การคำนวณมูลค่างานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จจึงต้องคำนวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าอำนวยการดังที่กล่าวข้างต้น

เมื่อข้อเท็จจริงยุติว่า ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญาเนื่องจากไม่เข้าทดสอบแรงดันน้ำตามที่หน่วยงานทางปกครองแจ้งให้ดำเนินการภายหลังจากทำงานแล้วเสร็จและถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงชอบที่จะได้รับค่าการงานเพียงในส่วน of ค่าวัสดุที่ได้ใช้ไปในการก่อสร้าง ส่วนค่าแรงงานและค่า Factor F นั้น แม้จะเป็นค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของงานก่อสร้างเช่นเดียวกับค่าวัสดุก็ตาม แต่เมื่องานที่ผู้รับจ้างส่งมอบยังไม่มี การทดสอบแรงดันน้ำ ทั้งที่ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพียง ๙๐๐ บาท ย่อมแสดงพินิจว่า ผู้ฟ้องคดีก็คงทราบว่างานที่ทำมีข้อบกพร่อง กรณีจึงต้องฟังว่า งานก่อสร้างที่อุปราชยังไม่ได้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจึงไม่สมควรได้รับเงินค่าแรงงานและค่า Factor F หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะจ่ายเงินเพียงค่าการงานในส่วน of ค่าวัสดุพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมโนะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน วงเงินค่าจ้างจำนวน ๖๐๗,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินเพียงงวดเดียวเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ปรากฏว่าในระหว่างสัญญา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาทำงานออกไป รวม ๓ ครั้ง จนกระทั่งผู้ฟ้องคดี



ได้มีหนังสือขอส่งมอบงานจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งเมื่อหัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการตรวจงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้วได้บันทึกข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและถูกต้องตามรูปแบบรายการแล้ว แต่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการทดสอบแรงดันดินน้ำก่อนที่จะทำการตรวจรับงานจ้าง เพื่อทดสอบระบบการวางท่อและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ว่าสามารถใช้งานได้ดี ไม่มีความชำรุดบกพร่องใด ๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการดังกล่าว พร้อมกับแจ้งเรื่องค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทดสอบแรงดันน้ำ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการแจ้งค่าปรับและพิจารณาเป็นผู้ทำงาน แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยเช่นเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาจ้างที่พิพาทมิได้มีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทดสอบแรงดันน้ำ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมชำระเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างจำนวน ๖๐๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ธนาคารผู้ค้าประกันได้ชำระเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๓๐,๓๕๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับจำนวน ๙๑,๖๕๗ บาท และค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๒๗,๓๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเช่นเดียวกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ซึ่งค่าแห่งการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมในคดีนี้ ต้องคำนวณจากมูลค่างานหรือเนื้องานที่ผู้ฟ้องคดีทำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม^๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ซึ่งคำนวณได้จากวัสดุ ค่าแรงงาน รวมทั้งค่าอำนวยความสะดวก ค่ากำไร ค่าภาษี ซึ่งจัดทำในรูป Factor F เป็นต้น มิใช่คำนวณจากมูลค่างานที่ทำแล้วเสร็จ

^{๕-๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะต้องให้เป็นที่ยุติแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ฯลฯ

ฯลฯ

ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดเชยคืนท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามสมควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จกับจำนวนวันที่ต้องทำงานที่จ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เพราะจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของงานก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวัสดุสิ่งของจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๕๐๔,๘๓๒ บาท ค่าแรงงาน เป็นเงิน ๔๖,๘๘๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร ค่าภาษี ในรูปของ Factor F เป็นเงิน ๕๕,๒๘๘ บาท ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาและถูกต้องตามแบบรูปรายการแล้ว กรณีย่อมต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประเมินราคาและผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาไว้เป็นเงิน ๕๐๔,๘๓๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าการงานในส่วนค่าวัสดุที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปนี้ ส่วนค่าแรงงานจำนวน ๔๖,๘๘๐ บาท นั้น แม้จะเป็นค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของงานก่อสร้างเช่นเดียวกับค่าวัสดุก็นั้น แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการทดสอบแรงดันน้ำ ทั้งที่ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพียง ๘๐๐ บาท ย่อมแสดงพินิจว่า ผู้ฟ้องคดีคงทราบว่าการที่มีข้อบกพร่อง กรณีจึงต้องฟังว่า งานก่อสร้างท่อประปาที่พิพาท ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง ทั้งการแก้ไขงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไป ให้ใช้การตามวัตถุประสงค์ของสัญญาก็ยังไม่แน่อนว่าจะต้องแก้ไขมากเพียงใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมควรได้รับค่าแรงงานในส่วนนี้ และในส่วนเงินค่า Factor F จำนวน ๕๕,๒๘๘ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาเนื่องจากไม่เข้าดำเนินการทดสอบแรงดันน้ำ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมควรได้รับเงินค่า Factor F ด้วยเช่นกัน ส่วนการทดสอบแรงดันน้ำเป็นวิธีการดำเนินการทางด้านเทคนิค ซึ่งถือได้ว่าค่าทดสอบแรงดันน้ำเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีพึงได้รับค่าการงานในส่วนค่าวัสดุ เป็นเงิน ๕๐๔,๘๓๒ บาท เมื่อหักกับค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระจำนวน ๓๐,๓๕๐ บาท จึงคงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๔๗๔,๔๘๒ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ในส่วนค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๗๔,๔๘๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕-๖๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))



๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

- การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

เมื่อสัญญาอนุญาตให้อาจารย์ประจำไปศึกษาต่อภายในประเทศ อันเป็นสัญญาทางปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลาศึกษาต่อนำความรู้ที่ได้ภายหลังสำเร็จการศึกษามาพัฒนางานสอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐ มูลหนี้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวจึงได้แก่การกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญา โดยในการพิจารณาถึงข้อผูกพันของคู่สัญญานั้น ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาทางปกครองดังกล่าวประกอบกับถ้อยคำที่ปรากฏตามสัญญาด้วย ดังนั้น การที่ผู้ลาศึกษาต่อขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัดในระหว่างระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ และหน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกได้ตามความประสงค์ แสดงให้เห็นว่าผู้ลาศึกษาต่อมีเจตนาที่จะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานต้นสังกัดอีกต่อไป จึงถือว่าผู้ลาศึกษาต่อเป็นผู้ผิดสัญญาดังกล่าว



อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างการลาศึกษาชั้นผู้ลาศึกษายังคงมาปฏิบัติงานสอนและเป็นกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายเป็นครั้งคราว ประกอบกับผู้ลาศึกษาเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างซึ่งมีการต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาปีต่อปี หากสำเร็จการศึกษาก็ไม่อาจนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ดังนั้น เมื่อการกระทำผิดสัญญาดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการดำเนินการบริการสาธารณะของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างมาก ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมและหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ ก็จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถจ้างบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนผู้ลาศึกษาได้ จึงสมควรลดเบี้ยปรับตามสัญญาเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างที่ผู้ลาศึกษาได้รับในระหว่างลา รวมถึงดอกเบี้ยผิดนัดที่กำหนดไว้ในสัญญา อันถือเป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นควรลดจากอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ให้เหลือเพียงอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผู้ฟ้องคดี) ตามสัญญาจ้างอาจารย์ประจำประเภทจ้างต่อเนื่อง ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนด ๓ ปี ตามสัญญาอนุญาตให้อาจารย์ประจำตามสัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ แต่ในระหว่างระยะเวลาศึกษาตามสัญญาดังกล่าวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือขออนุญาตผู้ฟ้องคดีใน ๓ กรณี ดังนี้ ๑) ยุติการรับเงินเดือนจากผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เพื่อไปรับทุนการศึกษาจาก สกอ. แทน ตามระเบียบ สกอ. จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาการรับทุนกับ สกอ. ๒) เมื่อทำสัญญารับทุนกับ สกอ. และได้รับเงินตกเบิกจาก สกอ. แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะคืนเงินตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ที่ได้รับจากผู้ฟ้องคดี ตามระเบียบของ สกอ. และ ๓) ออกหนังสือรับรองอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยไม่ได้รับค่าจ้างและเงินอื่นใดของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทำสัญญารับทุนกับทาง สกอ. แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พิจารณาให้ตามคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอรับคำแนะนำจากผู้ฟ้องคดีในการเปลี่ยนต้นสังกัดจากผู้ฟ้องคดี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ได้รับคำชี้แจงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา การเปลี่ยนต้นสังกัด จะกระทำได้อีกโดยการลาออกจากราชการ และหากผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดเชยคืนเงินค่าจ้างที่ได้รับไปทั้งหมดจากผู้ฟ้องคดีในระหว่างลาศึกษา พร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินที่ต้องชดเชยคืนดังกล่าว ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวเพื่อไปศึกษาต่อ โดยผู้ฟ้องคดี มีคำสั่งอนุญาตให้ตามความประสงค์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และมีหนังสือ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน นำเงินค่าจ้างและค่าปรับ จากการผิดสัญญามาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชดเชยเงินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาอนุญาตให้อาจารย์ประจำตามสัญญาไปศึกษาต่อ ภายในประเทศภาคปกติ ที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีลักษณะเป็นสัญญา ทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองทำสัญญาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อในภาคปกติและให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา จึงเป็นไปเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำความรู้ที่ได้ภายหลังสำเร็จการศึกษามาพัฒนางานสอนในสถานศึกษาของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ ภารกิจในการจัดให้มีการศึกษาอันถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐบรรลุผล มูลนี้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจึงได้แก่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการชดเชย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในการพิจารณาถึงข้อผูกพันของคู่สัญญาตามสัญญาดังกล่าว ต้องพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาทางปกครองของผู้ฟ้องคดีประกอบกับถ้อยคำที่ปรากฏ ตามสัญญาด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอลาออกจากผู้ฟ้องคดีในระหว่างระยะเวลา ที่ยังศึกษาอยู่ และผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกได้ตามความประสงค์ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาที่จะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากวันสิ้นสุด ของสัญญาทั้งสองฉบับที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงศึกษาในระดับปริญญาเอกภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เพิกถอน



การอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาต่อตามสัญญาแต่อย่างใด จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอคำแนะนำในการเปลี่ยนต้นสังกัดจากผู้ฟ้องคดี และต่อมาก็ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่าภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ก็ยังปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิเสธ เพียงแต่อ้างว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวมิได้เกิดจากคำสั่งของผู้ฟ้องคดี และตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ก็ไม่อาจจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะต่อสัญญาทั้งสองฉบับกันไปจนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออก และเมื่อข้อตกลงในการต่อสัญญาทั้งสองฉบับไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยคืนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปทั้งหมดจากผู้ฟ้องคดีในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดเชยคืนดังกล่าว รวมทั้งมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบชดเชยคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

สำหรับจำนวนเบี้ยปรับนั้น โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นสมควรลดเบี้ยปรับเหลือเพียงในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจากผู้ฟ้องคดีในระหว่างที่ลาศึกษาต่อ เนื่องจากฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความจำนงที่จะทำการสอนหนึ่งรายวิชา คือ วิชาพันธุศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ โดยผู้ฟ้องคดีก็ไม่ขัดข้อง นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังได้จัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์และกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นครั้งคราวอีกด้วย ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องลาออกจากราชการก็เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนสถานต้นสังกัด และข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการดำเนินการบริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คืนเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็สามารถจ้างบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งเป็นสถาบันต้นสังกัดใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียวกัน การวินิจฉัยดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นการพิเคราะห์ถึงทางได้เสีย



ของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอันชอบด้วยมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือว่าเป็นคุณต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอีก

ในส่วนของการชำระดอกเบี้ยผิดนัดนั้น แม้ตามข้อสัญญาอนุญาตให้อาจารย์ประจำตามสัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติที่พิพาทจะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับจากวันผิดนัดไม่ชำระเงินกรณีผิดสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙^๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากสูงเกินส่วน ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างแล้วเห็นว่า แม้การกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จะเป็นไปเพื่อป้องปรามมิให้ผู้รับสัญญาลาศึกษาผิดสัญญาและไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมาปฏิบัติงานสอนและเป็นกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาตามที่คุณฟ้องคดีมอบหมายเป็นครั้งคราว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างซึ่งมีการต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาปีต่อปี จึงเห็นได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาก็ไม่อาจนำความรู้ที่ศึกษามาปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง การกำหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จึงสูงเกินส่วน สมควรลดดอกเบี้ยให้เหลือในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๘,๗๘๙.๗๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๐๔,๐๐๒.๘๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๘/๒๕๖๒)

^{๗-๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๗๙ ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ก็ให้ปรับเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้ก่อนจะพ้นกำหนดวันการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ปรับเบี้ยปรับเมื่อนั้น

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีข้าราชการกองทัพบกได้ขอลาออกจากราชการในระหว่างที่ยังศึกษาไม่สำเร็จตามสัญญาสำหรับข้าราชการกองทัพบกที่เข้ารับการศึกษแพทย์ประจำบ้านในสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยระบุเหตุผลของการขอลาออกจากราชการดังกล่าวว่าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว จึงต้องฟังว่าขณะที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการมีเหตุผลเนื่องมาจากการออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว มิใช่สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บป่วยซึ่งกล่าวอ้างในภายหลัง ซึ่งหากข้าราชการดังกล่าวเห็นว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษหรือปฏิบัติราชการได้ แต่ยังคงมีการผูกพันตามสัญญาอยู่ ตามปกติวิสัยย่อมจะต้องใช้สิทธิลาป่วยตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้ข้าราชการข้างต้นลาออกจากราชการตามที่ขอ ซึ่งเป็นการลาออกในระหว่างเข้ารับการศึกษตามสัญญา ข้าราชการผู้นั้นจึงตกเป็นผู้ผิดสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ค่าจ้างและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างศึกษา พร้อมเบี้ยปรับจำนวนสามเท่าตามสัญญาให้แก่ทางราชการ

โดยที่การขอลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาตามสัญญาข้างต้นทำให้ทางราชการเสียประโยชน์จากการที่จะนำความรู้และความชำนาญของข้าราชการดังกล่าวมาใช้ในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ดังนั้น การที่จะต้องชดใช้เบี้ยปรับเป็นจำนวนสามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างศึกษาทั้งหมด จึงมิใช่ค่าปรับที่สูงเกินส่วน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาสำหรับข้าราชการกองทัพบกที่เข้ารับการศึกษแพทย์ประจำบ้านในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้ไว้กับกองทัพบก (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีข้อกำหนดในสัญญาว่า ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาศึกษตามที่ให้สัญญาไว้ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งมีไว้เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีสั่งยกเลิกการอนุญาตให้ไปศึกษา หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษหรือรับราชการได้ หรือถึงแก่ความตาย หรือมีเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจะเข้ารับการศึกษหรือรับราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชำระเบี้ยปรับเป็นจำนวนเงินสามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมด บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมด ให้แก่ทางราชการทันทีเมื่อได้รับการทวงถาม และในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะลาออกจากราชการ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อรับราชการ



ในสังกัดผู้ฟ้องคดีใช้ตามสัญญามาแล้วสองปี แต่หากครบสองปีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังรับราชการในสังกัดผู้ฟ้องคดีไม่ครบจำนวนปีที่เข้ารับการศึกษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชำระเบี้ยปรับเป็นจำนวนสามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างศึกษาทั้งหมด บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมดให้แก่ทางราชการทันทีเมื่อได้รับการทวงถามเช่นเดียวกัน ปรากฏว่าในระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยปลัดกระทรวงกลาโหมจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากราชการตามที่ขอ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การลาออกจากราชการดังกล่าวเป็นการลาออกในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับการศึกษ อันเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ชำระเงินพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีส่งหนังสือดังกล่าวไปยังภูมิลำเนาตามที่ปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แนบเป็นหลักฐานประกอบสัญญา และเป็นที่อยู่ตามฐานข้อมูลการทะเบียน สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่ปรากฏว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวคืนมายังผู้ฟ้องคดี โดยระบุว่าไม่มารับภายในกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมกันหรือแทนกันคดีใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นข้าราชการทหารจะขอลาออกจากราชการ จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต้องระบุเหตุผลของการขอลาออกจากราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๔^๙ ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตามบันทึกข้อความแผนกแพทย์ในพระองค์ ๙๐๔ ที่ พว ๐๐๐๕.๒/พป/๐๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง กุมารแพทย์ประจำพระองค์ฯ ขอลาออกจากราชการ ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์ขออนุมัติลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว และได้รับอนุมัติให้ออกจากราชการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรณีจึงต้องฟังว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอลาออกจากราชการ มีเหตุผลเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว อันมิใช่สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บป่วยตามข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า การลาออกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำในขณะที่เข้ารับการรักษ

^๙ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๗๔ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ผู้ใดมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เขียนใบลาออกจากราชการตามแบบใบลาออกท้ายระเบียบนี้



โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง (Major Depressive Disorder) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถตัดสินใจได้ ๗ ได้ การลาออกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นนิติกรรมที่ไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากการขอลาออกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น แม้จะได้กระทำในขณะที่มีความเจ็บป่วยหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่ผู้ที่มีความบกพร่องในเรื่องความสามารถตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การขอลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษารูปแบบใดก็ได้ แต่ยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ได้ทำไว้ต่อผู้ฟ้องคดีอยู่ ตามปกติวิสัยย่อมจะต้องใช้สิทธิลาป่วยตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลาฯ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการและได้รับคำสั่งให้ลาออกจากราชการตามที่ขอในระหว่างที่เข้ารับการศึกษาศึกษาตามสัญญา จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญา ต้องชำระเบี้ยปรับเป็นจำนวนสามเท่าของเงินเดือนค่าจ้างและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมดบวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมด ให้แก่ทางราชการทันทีเมื่อได้รับการทวงถาม

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๓๒๘,๐๙๔.๒๙ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๙๘๔,๒๘๒.๘๗ บาท (๓๒๘,๐๙๔.๒๙ x ๓) แต่ในส่วนของดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมด ที่กำหนดให้จ่ายให้แก่ทางราชการทันทีที่ได้รับการทวงถาม นั้น ดอกเบี้ยถือเป็นดอกผลโดยนิตินัยอย่างหนึ่งของทรัพย์สินตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสาม^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้คิดดอกเบี้ยของหนี้เงินในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี หรืออาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามหลักทั่วไปของกฎหมายหรือตามปกติประเพณีของการคำนวณดอกเบี้ยนั้น ย่อมคำนวณจำนวนดอกเบี้ยได้เป็นรายวัน หรือรายเดือน

^{๑๐-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๘ ดอกผลของทรัพย์สิน ได้แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย

ฯลฯ

ฯลฯ

ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อการที่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้น และสามารถคำนวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

หรือรายปี ไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ให้แก่กันจนแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากสัญญาพิพาทได้กำหนดไว้เพียงว่า บวกกับดอกเบี้ยรร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมด ให้แก่ทางราชการทันทีเมื่อได้รับการทวงถาม กรณีย่อมต้องแปลความว่า คู่สัญญากำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินเดือนที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษา และโดยที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตรานี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่ปรากฏว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ส่งหนังสือดังกล่าวกลับมายังผู้ฟ้องคดีโดยระบุว่าไม่มารับภายในกำหนด และในทางพิจารณา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโดยจงใจหลีกเลี่ยง ไม่ไปดำเนินการขอรับหนังสือทวงถามของผู้ฟ้องคดีจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถามของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ และเนื่องจากคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจพิพากษาแก้ไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ชำระดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องในอัตรามากไปกว่าคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ในส่วนของจำนวนเบี้ยปรับตามสัญญานั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดเบี้ยปรับเพื่อเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ล่วงหน้าในอัตราที่สูง แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำความรู้และความชำนาญที่ได้รับจากการศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงกำหนดเบี้ยปรับในอัตราที่สูง เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ที่ได้รับเงินปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ยอมเข้ารับราชการ หรือรับราชการ ไม่ครบระยะเวลาตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ดังกล่าวเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วน ศาลย่อมมีอำนาจลดเบี้ยปรับนั้นลงมาได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย มิใช่พิจารณาแต่ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว โดยเป็นการขอลาออกในขณะที่ยังศึกษาอยู่ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์จากการที่จะนำความรู้และความชำนาญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาใช้ในการกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี เบี้ยปรับเป็นจำนวน



สามเท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๙๙๔,๒๘๒.๘๗ บาท (๓๒๘,๐๙๔.๒๘๙๓) จึงมีใช้ค่าปรับที่สูงเกินส่วนแต่อย่างใด

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๙๙๔,๒๘๒.๘๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๕/๒๕๖๒)

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

- การเลิกสัญญา

ในการบอกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล แม้เทศบาลจะไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาโดยชัดแจ้ง แต่เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ที่นายกเทศมนตรีได้เรียกประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลทั้งหมด รวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งการต่อสัญญากับผู้ฟ้องคดีเป็นแบบจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา รายเดือนในปริมาณที่กำลังจะถึง จึงอนุมานได้ว่าเป็นการแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเดิมซึ่งยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ๓ ปี แล้วเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นผลมาจากการมีมติไปโดยฉันทมติของสภาเทศบาลเมืองต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน (ก.ท.จ. ลำพูน) ที่มีมติให้ยุบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจรวม ๗ อัตรา ซึ่งต่อมา ก.ท.จ. ลำพูน ได้แก้ไขมติดังกล่าวโดยมีมติไม่ยุบตำแหน่งดังกล่าวและให้เทศบาลจัดทำแผนอัตราจ้างใหม่ รวมทั้งให้เรียกผู้ฟ้องคดีกลับเข้ามาทำงานโดยเร็วแล้ว จึงต้องฟังว่า การที่เทศบาลบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีโดยอ้างข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว เป็นกรณีที่ไม่ต้องด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ การบอกเลิกจ้าง



ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบ เทศบาลต้องชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างดังกล่าวตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาจ้าง โดยกำหนดให้ตามฐานเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับก่อนถูกบอกเลิกสัญญา แต่ไม่รวมถึงเงินค่าครองชีพชั่วคราวเพราะเหตุมิได้ปฏิบัติงานจริง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดเทศบาลตำบลประตูป่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๗,๓๓๐ บาท ปรากฏว่าในระหว่างสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอขอความเห็นชอบในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๖๐) ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ. ลำพูน) โดยขอยุบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจรวม ๗ ตำแหน่ง เพื่อมิให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของรายรับของปีงบประมาณนั้น ๆ ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่อมา ก.ท.จ. ลำพูน เห็นชอบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคลากรธรรมดารายเดือน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ ก.ท.จ. ลำพูน ซึ่ง ก.ท.จ. ลำพูน พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนให้คงอัตราจ้างพนักงานตามภารกิจทั้ง ๗ อัตรา ระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีกับพวกร้องเรียนว่าไม่มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จริง และยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในขณะนั้น เป็นจำเลยในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อเอกสารต่อศาลจังหวัดลำพูน ซึ่งศาลจังหวัดลำพูนมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในสำนักงานเทศบาลตำบลประตูป่าเป็นรายเดือน ๆ ละ ๗,๓๓๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๕,๙๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขณะเดียวกัน ก.ท.จ. ลำพูน ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีตามผู้ฟ้องคดีร้องเรียน ผลปรากฏว่ามีพยานบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าร่วมประชุมจัดทำแผนอัตรากำลัง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวม ๑๐ คน พยาน ๘ คน ยืนยันไม่มีการจัดประชุมทำแผนในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ คงมีเฉพาะจำเลยในคดีอาญาข้างต้นยืนยันว่ามีการประชุมจริง ก.ท.จ. ลำพูน จึงมีมติไม่ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๗ อัตรา ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอมา ส่วนผู้ฟ้องคดีกับพวกนั้น ให้ดำเนินการเรียกกลับเข้ามาทำงานโดยเร็ว และให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกรณีไม่ได้จัดให้มีการประชุมกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๖๐) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จริง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลจังหวัดลำพูน ผู้ฟ้องคดีเพิ่งนำเสนอต่อศาลในชั้นนี้พิจารณาครั้งแรกในศาลปกครองสูงสุดก็ตาม แต่เมื่อเป็นผลคดีที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกร้องเรียนมาก่อน จึงนำมาปรับปรุงประกอบได้ จึงเห็นว่าแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอต่อ ก.ท.จ. ลำพูน และ ก.ท.จ. ลำพูน เคยมีมติให้ยุบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม ๗ อัตรา เป็นการมีมติไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เมื่อต่อมา ก.ท.จ. ลำพูน มีมติไม่ยุบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ๗ อัตรา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ใหม่ แล้วจึงเรียกผู้ฟ้องคดีกลับเข้ามาทำงานโดยเร็ว กรณีจึงฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอยุบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม ๗ อัตรา และการที่ ก.ท.จ. ลำพูน มีมติให้ยุบอัตรานักงานจ้างตามภารกิจดังกล่าวถูกยกเลิกเพิกถอนไปแล้วเพราะเหตุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้นปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปลอมเสนอต่อ ก.ท.จ. ลำพูน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุจำเป็นและสมควรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ซึ่งเป็นเอกสารที่ไม่ได้จัดให้มีการประชุมจริงดังกล่าว การบอกเลิกสัญญาจ้างจึงไม่ต้องด้วยข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ การบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบ และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะมีได้บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาโดยชัดแจ้ง แต่จากพฤติการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เรียกประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลทั้งหมด รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยแจ้งการต่อสัญญากับผู้ฟ้องคดีแบบจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา รายเดือนในปัจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงอนุมานได้ว่าเป็นการแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างที่พิพาทกับผู้ฟ้องคดีแล้ว เพียงแต่การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เสนอต่อ ก.ท.จ. ลำพูน จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ไม่ชอบ



ส่วนหลังจากนั้นที่ผู้ฟ้องคดีมิได้มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอีก แม้ไม่ได้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือว่าปลัดเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำงานก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การที่มิได้มาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างดังกล่าวเกิดจากปลัดเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มีโต้แย้งเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับพฤติการณ์การบอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้างเดิมดังได้วินิจฉัยไว้แล้ว กับทั้งไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ฟ้องคดีจะไม่เข้ามาทำงาน หากไม่ถูกห้ามไว้ จึงน่าเชื่อว่า ปลัดเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำงานอีกจริง การไม่เข้ามาทำงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว จึงมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพราะเหตุบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่เหลืออีก ๒๔ เดือนของสัญญาจ้างพิพาท โดยกำหนดให้ตามฐานเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับก่อนถูกบอกเลิกสัญญาจ้างพิพาท โดยไม่รวมถึงเงินค่าครองชีพชั่วคราวเพราะเหตุมิได้ปฏิบัติงานจริง ดังนั้น เมื่อตามคำสั่งเทศบาลตำบลประดู่ป่า ที่ ๒๘๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ปรับอัตราค่าตอบแทนเพื่อชดเชยสำหรับพนักงานจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมบัญชีแนบท้าย ปรากฏว่า อัตราเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ เดือนละ ๑๐,๒๖๐ บาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเพียงเดือนละ ๗,๓๓๐ บาท ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จึงกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีตามขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๗๕,๙๒๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๑๗๕,๙๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๙/๒๕๖๑)

ในการพิจารณาว่าการที่มหาวิทยาลัยทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ถือเป็น การรับผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการประจำในสังกัดฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการทำสัญญาจ้าง โดยฝ่าฝืนต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่เห็นชอบมาตรการ พัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ สนับสนุน ผู้ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่หรือระบบราชการ ซึ่งมีเงื่อนไขห้ามส่วนราชการบรรจุ ข้าราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการนี้กลับเข้ารับราชการประจำในสังกัดบริหาร อีกหรือไม่นั้น ไม่อาจพิจารณาเพียงจากลักษณะของงานที่จ้างหรือการต้องเข้า ปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดทั้งวัน แล้วจะถือว่าเป็นการจ้างให้เข้ารับราชการประจำได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องจ้างผู้รับจ้างให้ทำงานตามอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย



เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและเป็นไปอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ต้องพิจารณาจากสัญญาจ้างเป็นสำคัญว่า ได้มีการกำหนดระยะเวลาจ้างไว้และให้สิทธิที่จะไม่ต่อสัญญาจ้างเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงได้หรือไม่ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานโดยมีภาระงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นประจำและต่อเนื่องตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง จึงไม่มีผลทำให้การจ้างผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการประจำในสังกัดฝ่ายบริหาร อันเป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัดภาควิชาสุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ได้ขออนุญาตลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนผู้ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่ในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า (๑) ข้าราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการที่ ๑ แล้วจะกลับเข้ารับราชการประจำในสังกัดฝ่ายบริหารอีกไม่ได้ และ (๒) ส่วนราชการต้องไม่บรรจุข้าราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการนี้กลับเข้ารับราชการประจำในสังกัดฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้ได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีคำสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จ้างตามภารกิจโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้มีคำสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งพนักงานวิชาการ ระดับผู้เชี่ยวชาญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีภาระงานตาม TOR ในหน้าที่ ๔ ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ น่าจะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๑๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙



เมษายน ๒๕๕๑ จึงมีมติว่า การจ้างผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการจ้างในลักษณะการจ้างงานประจำ อันขัดต่อวัตถุประสงค์มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ ให้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและค่าเสียหายอื่นพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งคืนสิทธิประโยชน์และสิทธิการเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจตามระยะเวลาที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใช้บังคับกับพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แยกต่างหากจากข้าราชการที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแยกพนักงานจ้างออกเป็น ๓ ประเภท คือ พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร พนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ซึ่งแม้ตามสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจะระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามในตำแหน่งพนักงานวิชาการที่จ้างตามภารกิจก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาในสัญญาซึ่งกำหนดระยะเวลาจ้างและมีภาระงานตามสัญญา ๔ ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นลักษณะของงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดไป ไม่อาจทำให้แล้วเสร็จตามภารกิจภายในระยะเวลาใด ระยะเวลาหนึ่งได้ เนื่องจากภาระงานดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่า เจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาคือการทำสัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ได้ยกเว้นที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามข้างต้นที่ใช้บังคับกับพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง มิใช่พนักงานที่จ้างตามภารกิจ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง หรือพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างหรือเลิกจ้างกรณีผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงได้หากผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแตกต่างจาก



พนักงานประจำเต็มเวลาตามที่อาจจะมีลักษณะเป็นการเข้ารับราชการประจำได้ ดังนั้นจึงฟังไม่ได้ว่าการจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีลักษณะเป็นการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการประจำในสังกัดฝ่ายบริหารตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ ของมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

นอกจากนี้ ปรากฏว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แล้ว ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมาตรา ๓ ได้บัญญัติให้ ในพระราชกฤษฎีกานี้ ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย... และข้าราชการประเภทอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มาตรการ ๑ หมายความว่า มาตรการสนับสนุนสำหรับข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อเริ่มอาชีพใหม่ นอกกระบบราชการ เงินช่วยเหลือ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการในโครงการตามมาตรการ ๑ หรือมาตรการ ๒ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า ภายใต้งบประมาณ ๙ ผู้ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรา ๘ แล้ว หากกลับเข้าเป็นข้าราชการประจำในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับของฝ่ายบริหารอีก ให้ผู้นั้นส่งคืนเงินช่วยเหลือที่ได้รับไว้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจำสิบสองเดือนของธนาคารออมสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า ให้โครงการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้ข้าราชการซึ่งได้แสดงความจำนงและได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นการแสดงความจำนงและได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จึงแสดงให้เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้ผู้ออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการของฝ่ายบริหารอีกเท่านั้น ส่วนเรื่องของประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพียงแรงจูงใจให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการตามมาตรการดังกล่าวเพื่อที่รัฐจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ และเพื่อลดจำนวนของข้าราชการในหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารด้วย กรณีจึงไม่อาจอ้างได้ว่า การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสมือนเป็นการรับโอนข้าราชการมาจากอีกหน่วยงานหนึ่งและมีภาระผูกพันด้านงบประมาณอันขัดต่อเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ เนื่องจากการจ้างดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ

